

0004884-15.2018.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... anteriormente destacado) e de ROBSON (roubo majorado - Processo nº 3001795/13, com TJ aos 21/10/2013 [fls. 241]), aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade da agravante reconhecida, mas o compensando com o decréscimo anterior, permanecendo as penas nos patamares anteriormente fixados.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004884-15.2018.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004884-15.2018.8.26.0302 - Controle 2018/000830

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO PEDRO RODRIGUES e outro

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 289/2018 - 1º

Distrito Policial de Jaú, 7337/2017 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP,

7611/2017 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

FERNANDO PEDRO RODRIGUES e ROBSON CARLOS RECCHIA SOARES, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso, por duas vezes, no art. 155, § 4º, IV, c/c arts. 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, porque, aos 14/12/2017, por volta das 9h45min, na Rua Ângelo Maria Sancinete, 445, Jardim Nova Jaú, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para eles, do interior de um veículo Chevrolet Corsa, de cor prata, 1 bolsa de couro que continha documentos e 1 aparelho GPS (marca Pionner, de cor preta), este último avaliado em R\$ 550,00 (fls. 149), pertencentes à vítima A.V.T.; ademais, aos 16/12/2017, por volta das 12h10min, na Av. Dr. Luciano Pacheco de Almeida Prado, 520, Jardim Conde do Pinhal, nesta cidade, os réus, uma vez mais agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para eles, 1 motocicleta, marca Honda, tipo CG 125 Titan Ks, de cor azul, ano modelo 2004 (placa CWR-3797, de Jaú), não apreendida e avaliada em R\$ 3.300,00 (fls. 149), pertencente à vítima D.S.

Recebida a denúncia aos 08/09/2021 (fls. 212/3 e 300/2), os réus foram regularmente citados (fls. 279 e 288) e ofereceram respostas escritas à acusação (fls. 284/6 e 297/9).

Em instrução, ouviram-se as vítimas e testemunhas, interrogando-se os réus ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da demanda, opinando pela absolvição quanto ao furto descrito no item 1 da denúncia e pela condenação em relação ao descrito no item 2.

A Defesa comum pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação das penas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é parcialmente procedente.

Materialidade comprovada pelos relatórios policiais (fls. 48/54, 66/72 e 87/96) e pelo auto de avaliação (fls. 149).

Contudo, autoria inequívoca apenas quanto do furto descrito no item 2 da denúncia. Vejamos.

Em declarações ao Juízo, a vítima A.V.T. disse que é funcionária de uma creche e, no dia do fato, deixou seu carro estacionado na frente dela; em determinado momento, uma outra funcionária saiu de lá e notou que o alarme do carro estava disparado, bem como que havia uma pessoa dentro dele; então, foi avisada por essa funcionária e foi até lá verificar o que estava ocorrendo, oportunidade em que o autor do delito entrou em um veículo amarelo e foi embora; aquela funcionária anotou a placa deste último e relatou que duas pessoas praticaram o fato (uma delas permaneceu na direção do veículo amarelo, enquanto a outra entrou neste após ser surpreendida); diante disso, a Polícia foi acionada; a declarante percebeu a subtração de alguns bens que estavam dentro do carro (uma bolsa com documentos, um GPS e um aparelho de som); posteriormente, conseguiu recuperar somente a bolsa; como tinha o número da placa do veículo referido, dirigiu-se a uma autoescola e conseguiu as informações do seu proprietário.

Já a vítima D.S. afirmou que estacionou sua motocicleta e, posteriormente, não mais a localizou; analisou as imagens de segurança e viu a ocorrência do furto; um veículo marrom, ocupado por três pessoas, parou meia quadra para baixo, tendo uma delas saído para praticar o delito; não recuperou sua motocicleta.

O Policial Militar Alexandre relatou que, à época dos fatos, soube do furto da motocicleta e, após a análise de algumas imagens de segurança, foi possível constatar que dois indivíduos, ocupantes de um veículo Escort dourado ou amarelo, subtraíram a motocicleta; diante disso, realizou uma diligência e encontrou o carro referido, tendo o ocupante deste saído e corrido até uma residência, onde começou a bater palmas; suspeitando de tal conduta, resolveu abordá-lo e questioná-lo sobre o furto da motocicleta, mas o indivíduo apresentou uma versão contraditória, negando, a princípio, a subtração daquela, porém, depois, acabou confessando; ademais, disse que foi convidado por um indivíduo para cometer o furto e somente aceitou porque receberia dinheiro; o depoente acrescentou que soube, por meio da Polícia Civil, que o indivíduo abordado teria praticado um outro furto e, inclusive, teria usado a mesma roupa para tanto (não se recorda dos detalhes); então, realizou uma diligência na casa do outro indivíduo que tinha se envolvido nos fatos, mas não logrou êxito em encontrá-lo.

A Investigadora de Polícia Christiane relatou que estava investigando outros crimes supostamente praticados por FERNANDO e, por isso, colheu elementos informativos quanto aos furtos em análise; então, no que se refere ao furto de objetos que estavam no interior de um veículo, a depoente disse que o FERNANDO usou o mesmo modus operandi; já em relação ao furto da motocicleta, FERNANDO confessou tê-lo cometido juntamente com ROBSON.

Formalmente interrogado, FERNANDO aduziu que somente deu carona para que ROBSON subtraísse a motocicleta; não se recorda, porém, do furto dos objetos que estavam no interior de um veículo; já tinha dado outras caronas para ROBSON, mas não se recorda de tê-lo deixado, em alguma oportunidade, em frente à creche ou escola. Outrossim, ROBSON sustentou que FERNANDO foi quem subtraiu a motocicleta, mas lhe

entregou logo em seguida; não teve qualquer participação, porém, no furto de bens do interior de veículo.

Confiáveis essas, naquilo que realmente interessa, que encontraram plena compatibilidade ou concordância com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal. Vale dizer, com os firmes e convergentes relatos judiciais da vítima D.S. e dos Policiais, confirmando-se, portanto, o furto descrito no item 2 da denúncia, bem como pelos relatórios policiais e autos já referidos, submetidos que igualmente foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo de uma falsa incriminação.

Lembre-se, ainda, de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Outrossim, não há como se reconhecer a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, e tampouco o privilégio do parágrafo 2º do art. 155, pois, afora a expressividade do valor total dos bens subtraídos (R\$ 3.850,00 - fls. 149), a subtração de bens não pode ser reputada como um indiferente penal, na medida em que a falta de punição de tais condutas representaria incentivo a pequenos delitos, gerando desordem social. E como se não bastasse, confira a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] III - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. [...] (STJ, AgRg no HC 625.567/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Por outro lado, no que tange ao furto descrito no item 1 da denúncia, após o confronto da prova oral alhures relatada com os demais elementos de convicção produzidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, é forçoso reconhecer que não é possível a prolação de um édito condenatório nos termos em que relatados pela denúncia. Deveras, não obstante a Investigadora de Polícia ter enfatizado que FERNANDO teria utilizado o modus operandi para praticar vários furtos, inclusive aquele descrito no item 1 da denúncia, as autodefesas de ambos os réus não foram suficientemente infirmadas pela prova acusatória, haja vista que, afora eles terem negado veementemente qualquer participação no referido delito, o reconhecimento fotográfico do réu FERNANDO feito pela vítima A.V.T. na fase extrajudicial (fls. 59/63) foi baseado nas informações da testemunha Terezinha (fls. 57/8), a qual sequer foi encontrada para que pudesse confirmar suas afirmações.

Desse modo, essa prova que também embasou a deflagração da persecução penal não foi reproduzida em Juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Assim, e apesar das evidências trazidas da fase inquisitiva, mas não confirmadas, a dúvida deve ser resolvida em benefício dos réus, dado o secular princípio que rege a causa penal nesta fase processual. Até porque não vislumbro outras provas presenciais e/ou suficientes que pudessem ser produzidas em Juízo.

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, de rigor a condenação dos réus apenas quanto ao furto descrito no item 2 da denúncia, passo à dosimetria das respectivas penas, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), merecem ser relevadas as mais graves consequências dos fatos, haja vista o significativo valor do bem subtraído (R\$ 3.300,00), salientando-se, ainda, que a subtração de automóveis geralmente está atrelada a outros crimes mais graves. Ademais, devem ser destacados os maus antecedentes de FERNANDO, contando com duas condenações definitivas, uma por resistência (fls. 217 - Processo nº 3001007/13, com pena julgada extinta aos

05/10/2017] e uma por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local de acidente (fls. 2015/6 - Processo nº 4358/12, com TJ aos 20/06/2016), ambas configurando reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto a outra será considerada nesta primeira fase a título de maus antecedentes. Então, diante de todas essas circunstâncias judiciais negativas, fixo as penas-bases em 2 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão e 12 dias-multa (FERNANDO), e em 2 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 11 dias-multa (ROBSON). Todavia, o dia-multa deverá ser calculado sobre o mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica dos réus (CP, arts. 49 e 60).

Na segunda fase, em virtude da confissão (CP, art. 65, III, d - porquanto das autodefesas dos réus também foi possível obter-se a verdade essencial da dinâmica do fato descrito no item 2 da denúncia), aplico o decréscimo de 1/6, pois o mais proporcional ao quanto considerado. No mais, em razão das reincidências (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I) de FERNANDO (conforme anteriormente destacado) e de ROBSON (roubo majorado - Processo nº 3001795/13, com TJ aos 21/10/2013 [fls. 241]), aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade da agravante reconhecida, mas o compensando com o decréscimo anterior, permanecendo as penas nos patamares anteriormente fixados.

Na terceira fase, não havendo causas de diminuição e de aumento de pena a serem aplicadas, torno as penas definitivas.

Nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34) para ambos os réus, mesmo porque é o único que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso, destacando-se uma vez mais as analisadas circunstâncias judiciais e as reincidências. Nesse sentido: [...] 5. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica são fundamentos que indicam que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. [...] (STJ, AgRg no HC 592.814/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Pelas mesmas razões desfavoráveis, os réus não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, contrario sensu). Por fim, tendo a vítima D.S. informado e confirmado o valor do prejuízo suportado (fls. 149), havendo também o Ministério Público o apontado e requerido a respectiva indenização desde a denúncia (fls. 207/8), sem controvérsia fundada em defesa, procede o seu arbitramento nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de FERNANDO PEDRO RODRIGUES e ROBSON CARLOS RECCHIA SOARES, qualificados nos autos, para absolvê-los, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação do crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (item 1 da denúncia), mas para condená-los, como incurso no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal (item 2 da denúncia), às penas, respectivamente, de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa (FERNANDO), e de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa (ROBSON), em regime inicial fechado e com o dia-multa calculado sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para ambos os réus.

Respondendo ao processo em liberdade, reconheço aos réus o direito de assim permanecerem em caso de recurso, frisando-se que ambos encontram-se presos em decorrência de outros processos.

Conforme art. 387, IV, do CPP, arbitro indenização solidária no valor corrigível de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para a vítima D.S. (fls. 149).

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que os réus são assistidos pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 30 de agosto de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA